

1503859-76.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... definitivas distintas anteriores, ambas por crimes de roubo e tráfico de drogas, sendo apenas uma delas apta a gerar reincidência (fls. 84/86), devendo uma destas ser utilizada como circunstância judicial negativa, reservando-se a outra condenação para a caracterização da reincidência. Assim, majoro a pena base em 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503859-76.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503859-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Warles Andrade da Silva e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

WARLES ANDRADE DA SILVA e NATANAEL DOS SANTOS, qualificados nestes autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, 2º-A, inciso I, e no artigo 158, §§ 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 17h40min, na Rua Liv, altura do nº 153, Vila Madalena, nesta cidade e comarca da capital, WARLES ANDRADE DA SILVA e NATANAEL DOS SANTOS, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos com outros cinco indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência física praticados contra a vítima Deivid Mesquita de Sousa, bem como mantendo a vítima em seu poder, restringindo-lhe sua liberdade, o veículo Citroen/C3, placas DSS-9105, avaliado em R\$20.000,00 (vinte mil reais), um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R\$800,00 (oitocentos reais), um aparelho celular modelo Iphone da marca Apple, avaliado em R\$3.000,00 (três mil reais) e uma aliança avaliada em R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pertencentes à vítima, bem como cerca de vinte e duas mercadorias da empresa Mercado Livre, que estavam sob responsabilidade da vítima Deivid Mesquita de Sousa.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, WARLES ANDRADE DA SILVA e NATANAEL DOS SANTOS, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos com outros cinco indivíduos ainda não identificados, constrangeram a vítima Deivid Mesquita de Sousa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, violência física e com restrição de liberdade, com o intuito de obterem para proveito comum indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, exigindo que a vítima fornecesse a senha de seus aparelhos celulares e dos aplicativos de bancos para a realização de transferências bancárias.

Segundo se apurou, previamente ajustados com o propósito de praticar roubo e extorsão, os comparsas dos acusados se dirigiram até o local dos fatos a bordo do automóvel Fiat/Palio, placas LKW-2579, mas ostentando placas PAR3J80. Lá chegando, depararam-se com a vítima que realizava entregas para a empresa Mercado Livre, em frente ao seu veículo Citroen/C3, manuseando seu aparelho celular da marca Samsung.

Nesse momento, dois indivíduos ainda não identificados, portando armas de fogo, desembarcaram do Palio, abordaram a vítima, anunciaram o assalto e exigiram que esta ingressasse no seu automóvel Citroen/C3. Ato contínuo, um dos agentes assumiu a condução do veículo da vítima, enquanto o outro a continha no banco do passageiro. Seguindo em direção a Osasco; consta que em determinado momento, nas proximidades da Rua Padre Emílio Miotto, a vítima foi obrigada a desembarcar do seu veículo e ingressar no mencionado Fiat/Palio.

Na ocasião, o condutor do Fiat/Palio assumiu a direção do automóvel da vítima. Na sequência, já em Osasco, os agentes determinaram que a vítima se abaixasse e começaram a desferir coronhadas nas suas costelas e na face daquela, bem como socos em suas pernas. Já na Comunidade do Areião, determinou-se então que a vítima desembarcasse e ingressasse em um barraco escuro, onde o acusado NATANAEL a esperava.

Ali, a vítima teria sido novamente agredida fisicamente e ameaçada, teve seus aparelhos celulares subtraídos, sendo constrangida a fornecer suas senhas bancárias. Consta ainda, que os réus e os seus comparsas ficaram frustrados com o saldo bancário da vítima e se tornaram ainda mais agressivos, subtraindo, também, sua aliança. Após permanecer cerca de quinze minutos no barraco em questão, retornaram ao veículo e rodaram, aproximadamente, por mais vinte minutos, quando então a vítima foi liberada na Avenida Alexandre Collares, altura do nº 78, Vila Jaguará e auxiliada por populares que acionaram a polícia.

Ainda, enquanto a vítima estava com sua liberdade restringida, policiais militares conseguiram apreender o automóvel Citroen/C3 dela, em poder do réu WARLES. No interior do carro, foi apreendido o celular Samsung da vítima, seis pacotes de mercadorias e documentos pessoais da vítima. Na ocasião, informalmente, WARLES acabou admitindo o roubo e a extorsão, informando que juntamente com outros três indivíduos roubaram o carro da vítima e exigiram a transferência de valores através de "PIX". Logo em seguida, um indivíduo de prenome "Ryan" entrou em contato com WARLES alegando que havia liberado a vítima.

O automóvel Fiat/Palio foi localizado na Rua Anastácio Jachimov abandonado. Já no Distrito Policial, a vítima soube informar a localização do barraco onde foi mantida em cativeiro, assim, policiais militares em diligências no local, lograram deter NATANAEL, o qual foi reconhecido pela vítima. Ademais, a vítima reconheceu os objetos encontrados com WARLES.

Os réus foram presos em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 106/112).

A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 151/153). Ocasão em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 20 de abril

de 2022, às 16h00min (fls. 151/153).

O réu NATANAEL DOS SANTOS foi citado (fls.281) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 159/166).

O réu WARLES ANDRADE DA SILVA foi citado (fls. 283) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 295/296).

A Defesa do acusado NATANAEL impetrou em juízo Habeas Corpus com pedido de liminar em favor do réu (fls. 168/194). Contudo, este pedido foi indeferido (fls. 195/197)

Em decisão de fls. 239/241 e 298, observou não haver hipótese de absolvição sumária.

A Defesa do réu NATANAEL requereu a apresentação de rol de testemunhas, apresentando como testemunhas de defesa Jonathan Diego Camilo do Nascimento e Ivonete Pontes dos Santos (fls. 307).

Em audiência foram ouvidas a vítima e quatro testemunhas arroladas pelas partes e duas pela defesa de Natanael. Ao final, os réus foram interrogados.

Por fim, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa do acusado NATANAEL DOS SANTOS, alegou que os indícios de materialidade e autoria não se apresentam suficientes a indicar a responsabilidade do réu pelo crime imputado, defendendo a absolvição imperativa do réu, por falta de provas. Como forma de demonstrar a falta de elementos suficientes para embasar uma sentença condenatória, a Defesa destacou que o suposto reconhecimento exarado pela vítima em sede policial foi realizado sem colocarem outras pessoas misturadas aos Réus, envida assim de vício, tornando-se nulo tal reconhecimento. Subsidiariamente, a Defesa pediu a exclusão das causas de aumento, especialmente do uso de arma de fogo. Pediu, ainda a fixação da pena no mínimo legal e possibilidade do recurso em liberdade (fls. 343/363).

A Defesa do réu WARLES ANDRADE DA SILVA, por sua vez, defendeu a absolvição do acusado por falta de provas. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, visto que esta não foi apreendida e submetida a perícia. Quanto ao delito de extorsão, a defesa solicitou o afastamento da qualificadora do artigo 158, §3º, do Código Penal, tendo em vista que o artigo 157, §2º, inciso V, do CP, já pune a restrição da liberdade da vítima como meio de execução, não podendo esta circunstância ser novamente apreciada para aumentar a pena da extorsão, sob pena de bis in idem. De igual modo, defendeu ser inaplicável a causa de aumento de pena do artigo 158, §1º, do Código Penal, quanto ao concurso de agentes, valendo ressaltar que este dispositivo não se aplica à figura da extorsão qualificada, mas somente ao tipo penal previsto no caput do artigo 158. Quanto ao concurso de crimes, entre os delitos de roubo e extorsão, a Defesa afirmou que é cabível a aplicação do artigo 71 do Código Penal, tendo em vista a semelhança entre os crimes que os tornam da mesma espécie. Pediu, ainda, a fixação do regime prisional mais brando que o fechado e possibilidade de recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade dos crimes imputados na denúncia foram comprovadas

pelos autos de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 03/04); pelo boletim de ocorrência (fls. 05/13); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/26), pelo auto de entrega (fls. 30), pelos laudos periciais (fls. 214/219; 327/330 e 375/383), pelas fotografias (fls. 62/80), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Deivid Mesquita de Sousa declarou que trabalha como entregador de mercadorias do Mercado Livre e que, na data dos fatos, estava realizando uma entrega. Contou que, após efetuar a entrega para um dos seus clientes, foi abordado por três indivíduos que até então estavam dentro de um automóvel Pálio. Sobre a ocasião em que foi abordado, relatou que um dos agentes do crime ficou como motorista no Pálio e os outros dois saíram armados e abordaram a vítima dizendo que era um sequestro. Além disso, duas pessoas entraram e levaram o carro da vítima, enquanto o declarante foi colocada dentro do Pálio. O indivíduo que estava conduzindo o Pálio passou para o carro da vítima e os outros dois ficaram com a vítima, ameaçando-a. Um dos agentes do crime era o nº 2 (NATANAEL), o qual reconheceu corretamente em audiência. Narrou que ele já estava no barracão e autorizou a entrada dos outros dois comparsas. Contou que já havia entregado os aparelhos celulares, sendo que um dos celulares e as senhas ficaram com o motorista que provavelmente é a pessoa que foi encontrada em seu automóvel. Relatou que os réus tomaram conhecimento de que uma das contas correntes do declarante não tinha dinheiro, razão pela qual eles ficaram muito bravos e agrediram a vítima. No mesmo dia em que ocorreu o crime os policiais conseguiram prender o indivíduo que estava dentro do barracão, sendo este indivíduo aquele que apenas autorizou o ingresso dos demais e ficava na frente do barracão. Ressaltou que este indivíduo não o agrediu; parecia ser ele que comandava o assalto, uma vez que tudo passava por ele e sempre questionavam este indivíduo a respeito de tudo. Outrossim, no dia dos fatos, a vítima estava muito nervosa e conseguiu descrever uma pessoa parecida com aquela que estava conduzindo o seu automóvel, porém a vítima não teve grande contato visual com ele, pois ele era sempre o motorista e o único contato que teve foi na troca de carro, porém, neste mesmo momento, a vítima também estava sendo trocada de carro. Acrescentou que em nenhum momento ficou no mesmo veículo deste réu que foi pego no seu automóvel. Pelo que a vítima sabe, tinham mais de cinco pessoas envolvidas no delito e, pelo que se lembra, todos os acusados estavam armados. Contudo, a vítima não tem certeza se o motorista estava armado, mas aparentava estar portando arma também. Contou que os demais comparsas mostraram arma à vítima e que ficou de duas a três horas na posse dos assaltantes. Declarou que foi agredido no carro e no barraco e que os indivíduos o forçaram a passar a senha dos aplicativos e a senha do celular para desbloquear tudo. Por não obterem sucesso com os aplicativos, os criminosos tentaram sair com ele para fazer saques em uma estação de trem, sendo efetuado saques de valores.

O policial militar Ronickson Pimentel dos Santos contou que estavam em patrulhamento pelo Jaguaré para coibir crimes envolvendo extorsão por "PIX". Ao tomarem conhecimento do modelo do veículo da vítima, um C3 cor preta, perceberam que o condutor parou o automóvel de maneira repentina. Relatou que o condutor do automóvel disse que fazia entregas do mercado livre, porém, no interior do carro localizaram uma CNH no nome de outra pessoa. O condutor, por sua vez, disse ser ele no referido documento; então iniciaram as divergências das explicações apresentadas pelo acusado Warles que acabou assumindo que o automóvel era da vítima Deivid Mesquita de Sousa. Nesta ocasião, os policiais sabiam que a vítima ainda estava em poder dos roubadores. O réu WARLES disse, primeiramente, que os comparsas estavam transitando com a vítima na Marginal Pinheiros. Em seguida, informou o ponto de encontro que seria a rua Alexandre Mackenzie, mas as diligências foram infrutíferas. Neste ínterim, o telefone do réu começou a tocar várias vezes, de modo que o policial Ronickson autorizou que WARLES atendesse. Assim, o comparsa do réu informou que estava na comunidade Areião. Contou que conduziram o réu à delegacia e souberam que a vítima tinha sido libertada. Neste tempo, também havia sido detida a pessoa que tinha fornecido as armas. A vítima também foi levada à

delegacia e lá, informou o local em que havia permanecido em cárcere. O local fica na comunidade do Areião, sendo no barraco detido o réu NATANAEL. A vítima não reconheceu WARLES, pois não tinha visto ele, isso porque ele estava de motorista do veículo. Por sua vez, a vítima reconheceu imediatamente o acusado NATANAEL.

O policial militar Edson Andrade Valério contou que foi irradiado via COPOM sobre o roubo de um veículo preto, sendo a vítima, proprietária do automóvel, levada no interior do automóvel no sentido da comunidade Jaguaré. Buscaram o automóvel C3 preto e tomaram conhecimento que no ato do roubo teria sido usado um outro automóvel, um Pálio sem emplacamento. Em Jaguaré, localizaram o carro da vítima que estava sendo conduzido pelo réu WARLES, o qual ficou muito nervoso e estava na posse de dois celulares em nome de outra pessoa. Logo em seguida, o acusado ficou nervoso e confessou que tinha participado do roubo com outros comparsas. A função do acusado WARLES seria levar parte da carga roubada. Na conversa, o réu informou como tinham conseguido as armas usadas neste roubo. Desse modo, o policial contou que foi designada uma outra equipe da Rota, a qual conseguiu abordar o segundo indivíduo com as mesmas características. Neste ínterim, a vítima foi liberada. Os demais comparsas souberam que a polícia estava em busca dos demais roubadores, os quais fugiram para a comunidade do Areião. Relatou que a vítima foi levada à Delegacia de Polícia e passou as características da pessoa que a abordou, bem como do local, tendo a vítima ido até este local para indicar. Com isso, o réu NATANAEL foi encontrado na residência em que a vítima foi mantida em cárcere. O veículo Pálio foi abandonado pelos outros indivíduos em via pública. Posteriormente, uma viatura da rota foi até o local e ficou preservando o veículo. Ademais, o policial contou que, pelo que sabe, a vítima reconheceu o réu NATANAEL. Declarou que não sabe quanto tempo que o roubo durou. Pelo que o policial sabe, o indivíduo chamado Israel teria emprestado o armamento e que a vítima foi agredida por não ter saldo suficiente para fazer as transferências.

O policial militar Vinícius de Sena Santos, por sua vez, contou que a informação chegou via COPOM informando que os acusados teriam arrebatado a vítima para fazer transferências via "PIX". Relatou que o policial foi ao encalço da pessoa que teria emprestado as armas para a prática do crime. Esta pessoa confirmou que havia emprestado as armas, mas não tinha participação no roubo. A vítima disse que se recordava do local no qual tinha sido mantida refém, de modo que sabia indicar com riqueza de detalhes este barraco. Assim, a Delegada autorizou a ida de todos ao local e lá detiveram NATANAEL. A vítima passou as características deste réu, sendo estas muito precisas. Contou que, posteriormente, a vítima reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas. Sobre o local do cativo, este ficava embaixo de um viaduto.

No mesmo sentido, o policial militar Carlos Eduardo Giacomini relatou que foram noticiados pelo COPOM sobre um roubo com restrição de liberdade da vítima, a qual estaria com a sua liberdade restrita. Contou que souberam que a vítima tinha sido retirada do automóvel C3 e colocada no Pálio sem emplacamento. Relatou que foi abordado o indivíduo Israel, o qual confessou ter emprestado as armas, mas disse não ter participação nesse crime. O policial declarou que a vítima era um rapaz bem detalhista e que, este, disse que tinha plenas condições de informar onde tinha sido mantido em cativo. O local era próximo da distrital. No barraco estava o réu NATANAEL, o qual negou os fatos, mas foi reconhecido pela vítima. Contou que o C3 era conduzido por WARLES e que não localizaram a arma de fogo na vistoria do barraco.

A testemunha de defesa Jonathan Diego do Nascimento contou que quando chegou em sua casa viu uma viatura estacionada em frente a casa do réu NATANAEL e que no dia seguinte teve conhecimento da prisão dele. Além disso, a testemunha contou que, pelo que sabe, o réu sempre foi trabalhador e que é bem visto na comunidade. Relatou que o acusado faz uso de bebida alcoólica e que morava sozinho no barraco. Declarou que o réu é uma pessoa tranquila.

A testemunha de defesa Ivonete Pontes dos Santos declarou que conhece o réu NATANAEL há mais de 10 anos e que ele é trabalhador de carteira assinada. Contou que o acusado tem família e filhos e que jamais viu o réu se envolver em confusão, motivo pelo qual a testemunha faz questão de estar em juízo. Relatou que o barraco do acusado é invadido e que o réu chegou a se mudar de lá, mas ele acabou voltando quando ficou desempregado. Contou que uma semana antes da data dos fatos, aconselhou o réu NATANAEL a deixar o local, caso contrário seria preso.

Em interrogatório, o réu WARLES ANDRADE DA SILVA declarou que as acusações não são verdadeiras. Relatou que é morador de rua e que não conhecia ninguém relacionado ao roubo. Afirmou ter achado o carro parado com a chave no contato, na favela da Dracena. Contou que estava vários dias sem dormir tomando cachaça. Além disso, relatou que perdeu seu pai e sua mãe e que não tem filhos.

Em interrogatório, o réu NATANAEL DOS SANTOS declarou que as acusações não são verdadeiras. Relatou que está com 41 anos e que nunca se envolveu com crimes. Contou que quem morava no barraco no qual o crime teria sido praticado era seu irmão, recentemente o interrogando estava ali residindo. Disse que não tinha ido ninguém naquele barraco, que ele acorda cedo e que faz bico no CEASA. Afirmou não conhecer o réu WARLES. Ademais, contou que tem três filhos. Por fim, relatou que quando os policiais chegaram no barraco dele, ele estava dormindo.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação dos réus.

A declaração da vítima e o depoimento dos policiais militares se mostraram coerentes e harmônicos com o conjunto probatório juntado aos autos, não havendo dúvidas a respeito da autoria e da dinâmica dos fatos.

Com efeito, a vítima soube informar a localização do barraco onde foi mantida em cativeiro, além de ter reconhecido, prontamente, no dia dos fatos, o réu NATANAEL DOS SANTOS como sendo o indivíduo que estava no cativeiro na Comunidade do Areião quando a vítima adentrou o barraco. Observo que o reconhecimento ocorreu no mesmo dia do delito, de modo que a memória da vítima estava preservada, sendo possível reconhecê-lo com mais facilidade (fls. 22).

Ademais, embora não tenha reconhecido o acusado WARLES (fls. 23), a vítima reconheceu os objetos encontrados com ele (fls.27), sendo impossível acreditar na versão apresentada pelo acusado de que sob efeito de álcool encontrou as chaves do carro no contato e passou a guia-lo.

Além disso, importante mencionar que a vítima relatou que NATANAEL parecia coordenar a ação. Disse a vítima que o réu e seus demais comparsas exigiam, sob a ameaça constante de arma, que fossem fornecidas as senhas bancárias e de aplicativos, além de terem subtraído os seus pertences.

Assim, não pairam dúvidas sobre a autoria delitiva por parte dos acusados.

Ressalta-se que as palavras da vítima assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção destas de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às suas palavras, pois estas podem explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...)" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

"APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade- Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345-34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018).

Além disso, observo que a vítima descreveu detalhadamente a forma como o crime ocorreu e qual foi a atuação de cada um dos réus. Disse que o réu NATANAEL DOS SANTOS estava no cativeteiro na Comunidade do Areião e que autorizou a entrada dos outros dois comparsas ao local do cativeteiro, bem como pareceria ser o indivíduo que comandava, uma vez que tudo passava por ele e sempre questionavam-o a respeito de tudo. No que tange o réu WARLES ANDRADE DA SILVA, a vítima descreveu uma pessoa parecida com ele, e apenas não conseguiu reconhecê-lo por não ter tido grande contato visual com o indivíduo que estava conduzindo os carros. Contudo, ter sido o réu localizado na posse do veículo, é evidência suficiente para comprovar sua atuação no delito.

Certo, portanto que os acusados, agindo com unidade de propósitos e desígnios com ao menos cinco indivíduos não identificados, assim como mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, efetivamente subtraiu para si um veículo automotor pertencente à vítima.

Inconteste a incidência das causas de aumento previstas nos artigos 157, § 2º, II (concurso de agentes) e 157, §2º -A (violência exercida com o emprego de arma de fogo). Por certo, pelo depoimento da vítima pode-se atestar a ação conjunta dos acusados e dos demais indivíduos na execução do crime, inclusive a vítima detalhou a participação individualizada de cada um dos agentes, tendo o acusado WARLES assumido o controle do automóvel enquanto NATANAEL ficava no barraco feito de cativeteiro.

A vítima também confirmou que o delito foi praticado com o uso de arma de fogo, narrando que esta foi utilizada para ameaçá-la naquela ocasião. Assim, deve-se reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I (grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo).

Vale ressaltar não ser necessária a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento, pois a prova oral colhida comprova a efetiva utilização desta.

Nesse sentido:

"A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos

Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde da apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo” (HC nº 469.588, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16.10.2018, DJe 26/10/2018).

“ROUBO CIRCUNSTANCIADO ARMA PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.” (HC 96985, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015, acórdão eletrônico DJe-240 divulg 26-11-2015 public 27-11-2015).

Em relação à causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso V, impossível sua incidência no delito de roubo, pois a restrição de liberdade da vítima foi exercida para o cometimento do delito de extorsão, conforme restará demonstrado. A incidência desta causa em ambos os delitos se mostra inviável, sob pena de bis in idem.

Assim, restou demonstrado que os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos com outros cinco indivíduos ainda não identificados, assim como mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência física, efetivamente subtraíram, para proveito comum, o veículo Citroen/C3, placas DSS-9105, um aparelho celular da marca Samsung, um aparelho celular modelo Iphone da marca Apple e uma aliança pertencentes à vítima, assim como cerca de vinte e duas mercadorias da empresa Mercado Livre, que estavam sob responsabilidade da vítima Deivid Mesquita de Sousa.

De igual maneira, restou demonstrada a prática do delito de Extorsão Qualificada, previsto no artigo 158, § 3º, do Código Penal.

Restou claro pelo conjunto probatório que os acusados, agindo com unidade de propósitos e desígnios com outros cinco indivíduos não identificado e mediante restrição da liberdade da vítima, efetivamente, constrangeu esta para que pudesse obter vantagem econômica indevida.

Assim, restou evidente ter sido a restrição de liberdade elemento essencial para que a obtenção de vantagem econômica pudesse ocorrer, pois, conforme se depreende das palavras da vítima, os agentes a mantiveram em seu poder por um período entre duas a três horas, restringindo sua liberdade, para que esta efetuasse saques em caixas eletrônicos distintos.

A causa de aumento prevista no artigo 158, §1º do Código Penal restou demonstrada pelo depoimento da vítima, que atestou a participação e a individualização das condutas do acusado e de outros cinco indivíduos não identificados.

Por fim, deve se reconhecer que os delitos de extorsão qualificada e roubo majorado foram praticados em concurso material, pois constituem crimes autônomos, com condutas individualizadas.

Neste sentido:

“não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, ainda que praticados em conjunto. Isso porque, os referidos crimes, apesar de serem da mesma natureza, são de espécies diversas” (HC nº 435.792, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 24.05.2018).

"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF, HC 113900/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.11.2014).

Caracterizado o roubo majorado e a extorsão qualificada, passo, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

1. Réu WARLES ANDRADE DA SILVA:

A) CRIME DE ROUBO:

Na primeira fase, fixo a pena acima do mínimo legal, pois o réu apresenta duas condenações definitivas distintas anteriores, ambas por crimes de roubo e tráfico de drogas, sendo apenas uma delas apta a gerar reincidência (fls. 84/86), devendo uma destas ser utilizada como circunstância judicial negativa, reservando-se a outra condenação para a caracterização da reincidência. Assim, majoro a pena base em 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Diante da reincidência (fls. 84/86 - tráfico na 31ª vara Criminal), majoro a pena em 1/6, alcançando 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, observam-se as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo. Em fevereiro de 2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, no crime de roubo, é possível a aplicação simultânea do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ou seja, o entendimento da Corte é no sentido de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto (AgRg no REsp 1872157/PR). Assim, pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa. Ademais, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/18, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando 12 anos, 01 meses e 05 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa.

B) CRIME DE EXTORSÃO:

Na primeira fase, fixo a pena acima do mínimo legal, pois o réu apresenta duas condenações definitivas distintas anteriores, ambas por crimes de roubo e tráfico de drogas, sendo apenas uma delas apta a gerar reincidência (fls. 84/86), devendo uma destas ser utilizada como circunstância judicial negativa, reservando-se a outra condenação para a caracterização da reincidência. Assim, majoro a pena base em 1/6, perfazendo 07 anos de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Diante da reincidência (fls. 84/86 - tráfico na 31ª vara Criminal), majoro a pena em 1/6, alcançando 08 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, observa-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes. Desta feita, majoro a pena em 1/3 (um terço). Assim, fica a pena definitiva do acusado estabelecida em 10 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Sendo os crimes cometidos em concurso material, as penas aplicadas aos delitos

serão somados com fundamento no artigo 69 do Código Penal, alcançando definitivamente 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

A quantidade de pena inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, tanto quanto a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, tendo em vista a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima descritas.

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está sendo defendido pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

2. Réu NATANAEL DOS SANTOS:

A) CRIME DE ROUBO:

Na primeira fase, não há razão para elevação da pena base acima do mínimo legal, iniciando em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, observam-se as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo. Do mesmo modo, pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Por fim, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/18, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

B) CRIME DE EXTORSÃO:

Na primeira fase, não há razão para elevação da pena base acima do mínimo legal, iniciando em 06 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, observa-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes. Desta feita, majoro a pena em 1/3 (um terço). Assim, fica a pena definitiva do acusado estabelecida em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Sendo os crimes cometidos em concurso material, as penas aplicadas aos delitos serão somados com fundamento no artigo 69 do Código Penal, alcançando definitivamente 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

A quantidade de pena inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, tanto quanto a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, tendo em vista a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima descritas.

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está sendo defendido pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR:

O réu WARLES ANDRADE DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 2º, incisos II e 2º-A, inciso I, e no artigo 158, §§ 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 (quarenta e dois), arbitrados, unitariamente, no mínimo legal. O réu NATANAEL DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 2º, incisos II e 2º-A, inciso I, e no artigo 158, §§ 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 16 (dezesesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Condene o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida a ambos os réus, de modo que a exigibilidade fica suspensa.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA